МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 08 № 05/15 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН НЭГДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ Ц.РЭНЦЭННОРОВ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж, сургуулийн удирдлага болон дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас амаар тайлбар авах, дуу, дүрсний болон техникийн хэрэгсэл ашиглан холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан авч, газар дээр нь танилцах, баримтжуулах, хуулбарлан авах аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын явцад тус сургуулийн захиргаанаас сургуулийн багш, ажилтан нартай хөдөлмөрийн гэрээг нэг жилийн хугацаатай байгуулдаг бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд зааснаар хөдөлмөрийн гэрээг дагалднаар ажиллуулах, туршилтын хугацаагаар ажиллуулах, улирлын шинжтэй ажил гүйцэтгүүлэх, ажлын байр хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд ажиллуулах, түр ажлын байранд ажиллуулах, санхүүжилт, хийгдэх ажлын цар хүрээтэй холбоотой цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхээс бусад тохиолдолд хугацаагүй байгуулна гэснийг зөрчиж байна.

2. Дотуур байрны хүүхдийн хоолны илчлэгийн хэмжээ тогтоолгосон баримт байхгүй нь Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781;2019 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.4.4 дэх заалтад заасан “хүүхдийн хоолны илчлэг, үндсэн шимт бодис, ислэгийн хоногийн хэрэглээ хангалттай”, Боловсрол,шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан “Норматив батлах тухай” 2020 оны А/166, А/559, 222 дугаартай тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 1 дүгээр зүйлд “сургуулийн насны хүүхдийн хоногт авбал зохих илчлэгийн хэмжээ ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдардаг хүүхэд 100 хувь”, уг тушаалын гуравдугаар хавсралтын 1-т ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /7-10 нас/ - хоногт 1735ккал, мөн хавсралтын 2-т ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /11-14 нас/ - хоногт 2335 ккал, 3-т ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний

бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ /15-18 нас/ - хоногт 2490 ккал байна гэснийг зөрчсөн эсэхийг тогтоох, хянах боломжгүй байна.

3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүрээнд хэрэглэгдэх тусламж үйлчилгээний хайрцаг болон сургуулийн эмчид байгаа зарим төрлийн эм, тариа, ариутгалын бодис, нэг удаагийн зүүний хугацаа дууссжээ. Үүнд: сульфасалазин 10 ширхэг 2018 оны 04 дүгээр сард хугацаа дууссан, мезимфорд 1 ширхэг 2018 оны 06 дугаар сард хугацаа дууссан, фталазол 1 ширхэг 2016 оны 06 дугаар сард үйлдвэрлэсэн хүчинтэй хугацаа 3 жил, тамедин 2 сав үйлдвэрлэсэн хугацаа 2019 он бөгөөд хүчинтэй хугацаа 1 жил, викасол тариа 1 ширхэг 2022 оны 01 дүгээр сард хугацаа дууссан, валидол 6 ширхэг 2021 оны 09 дүгээр сард хугацаа дууссан, эринит 36 ширхэг 2021 оны 12 дугаар сард хугацаа дууссан, нэг удаагийн тариур 1 ширхэг 2018 оны 02 дугаар сард хугацаа дууссан, натрийн хлорид 100мл 1 ширхэг 2021 оны 02 дугаар сард хугацаа дууссан, хросол 1 уут 2019 оны 11 дүгээр сард хугацаа нь тус тус дууссан байх бөгөөд энэ нь Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь заалтад "...хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэхийг хориглох", Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "Иргэн, төр, хуулийн этгээд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт "хүүхэд төрөөс эмнэлгийн тусламж, тэтгэвэр, тэтгэмж, асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээ авах эрхтэй" гэснийг тус тус зөрчиж байна.

4. Дотуур байрны ариутгал халдваргүйжилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээг үйлчлэгч хийдэг, мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал хийлгэдэггүй байгаа нь Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781;2019 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага"-ын 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэгт "Улирал тутам хортон шавьж, мэрэгчийн устгал, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалыг гэрээний үндсэн дээр, шаардлагатай үед хуваарь харгалзахгүйгээр мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ" .. гэснийг зөрчиж байна.

5. Дотуур байрны орчин, тохижилтын талаар ахицтай ажлууд үе шаттайгаар хийгдэж байгаа ч ариун цэврийн өрөөний хананы шохой унасан, гэрэл асахгүй, шүршүүр ажиллахгүй байгаа нь Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Хүүхэд эрүүл өсч бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах...эрхтэй", Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 9782;2019 Монгол улсын Стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "сургуулийн барилга нь иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулахгүй, бат бөх тогтвортой, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хор хөнөөлийг хязгаарлах нөхцөлийг хангана", мөн стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.6.9 дэх заалтад "жорлон угаагуур нь байнгын устай байна", 8 дугаар зүйлийн 8.17 дахь хэсэгт "ариун цэврийн өрөөний засвар үйлчилгээг тогтмол хийж, байнгын ажиллагааг хангана" гэснийг тус тус зөрчиж байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалт, 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу хүүхдэд үзүүлж буй эрүүл

мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, хугацаа дууссан эм тариаг устгалд оруулж, цаашид энэ талаарх хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасны дагуу багш, ажилтан нартай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг шинэчилж, байнгын ажлын байранд ажиллаж буй албан хаагч нартай хугацаагүй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хянах;
3. Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/40 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан MNS 6781;2019 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага"-ын 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дотуур байрны хортон шавьж, мэрэгчийн устгал, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалыг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх;
4. Хүнсний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 дэх заалтыг тус тус хэрэгжүүлж дотуур байрны хүүхдийн хоолны илчлэгийн хэмжээг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулж, үнэлүүлж хэвших;
5. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 9782;2019 Монгол улсын Стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэг, мөн стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.6.9 дэх заалт, 8 дугаар зүйлийн 8.17 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу ариун цэврийн өрөөний тохижилт үйлчилгээ, гэмтэлтэй зүйлсийг засаж хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах.

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД